

1501028-27.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... o réu é conhecido pela prática de tráfico de droga.

Em suma, considerando o encontro de droga com o réu e em sua as informações de que havia tráfico no local e o relato dos indivíduos de estavam no local para adquirir entorpecente, conclui-se pela procedência do pleito.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501028-27.2021.8.26.0572 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501028-27.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2091930/2021 -

DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 17154001 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 1010/20/468

- DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2091930 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

a apurar e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de KEVIN DAVID DA SILVA DOS SANTOS denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu tinha em depósito e trazia consigo, para os fins de comércio, substância entorpecente sem nenhuma

autorização para tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado, pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pena em seu patamar mínimo e a aplicação de medidas alternativas .

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico.

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, havia informações de tráfico no local dos fatos e que o réu seria o responsável pela venda.

Ainda segundo prova testemunhal, o réu foi surpreendido no local na companhia de outros dois indivíduos, sendo que ele tentou fugir ao avistar a polícia, dispensando três porções de "crack". No mesmo sentido, com os demais foram achados cocaína e maconha. Sem prejuízo, estes disseram que estavam no local com o fito de adquirir entorpecente.

Também segundo prova testemunhal, na casa do réu foram achadas mais nove pedras de "crack" e uma lâmina de barbear com resquícios de entorpecente.

Por fim, testemunhas disseram que o réu é conhecido pela prática de tráfico de droga.

Em suma, considerando o encontro de droga com o réu e em sua as informações de que havia tráfico no local e o relato dos indivíduos de estavam no local para adquirir entorpecente, conclui-se pela procedência do pleito.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Advirto que quando dos fatos o réu não tinha contra si sentença condenatória definitiva.

Sem agravantes ou atenuantes.

A pandemia não é circunstância agravante, porque, no caso, não teve influência no cometimento do crime.

Sem causa de aumento de pena.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Total: 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 485 dias multa em seu valor mínimo.

Pena diminuída no mínimo em razão da natureza da droga a ser comercializada.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o acusado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

São Joaquim da Barra, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA